

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE**

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA (OAB PE000573)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PURA. VÍNCULO URBANO POSTERIOR A LEI Nº 11.718/08. PERÍODO SUPERIOR A 120 DIAS NO ANO CIVIL. DESCONTINUIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RUPTURA DO PERFIL DE TRABALHADOR RURAL. TEMPO DE ATIVIDADE RURAL (CARÊNCIA). INTERRUPTÃO. SOMATÓRIO DOS PERÍODOS DE ATIVIDADE CAMPESSINA ANTERIOR E POSTERIOR AO VÍNCULO URBANO. (IM)POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TNU: 12 MESES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: SINALIZA 120 DIAS. CONTROVÉRSIA ATIVA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO A SER JULGADA DEFINIDA.

ACÓRDÃO

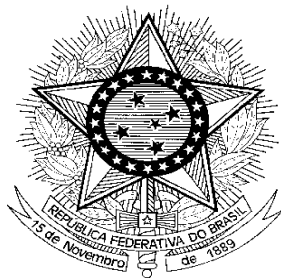
A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o pedido de uniformização como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão

Controvertida: "Saber se, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo, conforme arts. 39, I, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91, o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de segurado especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para a aposentadoria por idade rural pura".

Brasília, 17 de março de 2022.

IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR

Juiz Relator



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA (OAB PE000573)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal - PUIL - **intentado pela parte autora contra acórdão proferido pela 3ª TR da SJPE**, versando sobre os reflexos do exercício da atividade urbana na qualidade de segurado especial e no tempo de exercício de atividade rural (vulgarmente chamado de "carência") para a concessão de aposentadoria rural pura (180 meses).

2. Relatam aos autos e o PUIL, em síntese:

a) a sentença e o acórdão negaram o benefício sob o fundamento de que o exercício de atividade urbana, por mais de 120 dias, após a vigência da Lei 11.718/2008, interrompe a contagem da tempo de atividade rural (carência) e exige novo implemento integral dos 180 meses;

b) o PUIL alega:

(i) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ e da TNU, que vem relativizando o prazo de 120 dias do inciso III do §9º do art. 11 da Lei 8.213/91, introduzido pela Lei 11.718/2008, para admitir a descontinuidade por até dois anos e meio, situação mais duradoura do que a apresentada nos presentes autos;

(ii) *"o trabalhador rural NÃO pode ser mais prejudicado por ter exercido uma atividade urbana formal, com a qual contribuiu para a Previdência,*

do que se não tivesse exercido atividade alguma, ficando, portanto, sem contribuir e fomentar o sistema previdenciário, caso em que seria instaurada a contagem de manutenção da qualidade de segurado";

(iii) o art. 39, I, da Lei 8.213/91 e a súmula 46 da TNU admitem que a atividade rural seja descontinuada, sendo certo que o exercício de atividade urbana intercalada não descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial, exigindo nova contagem integral do tempo de atividade rural (carência).

(iv) cita precedentes.

3. O PUIL foi inadmitido na origem, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ. Interposto agravo, os autos foram remetidos à TNU e o PUIL admitido pela presidência. Destaco da decisão da presidência:

A parte autora, ora recorrente, sustenta que há divergência com o entendimento firmado no PEDILEF 0505254-78.2018.4.05.8312, julgado em 13/12/2019, tendo por Relator o Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, no qual a TNU firmou a tese da proporcionalidade e razoabilidade no prazo de manutenção da qualidade de segurado por 12 meses, em favor daquele trabalhador rurícola que passou a exercer atividade urbana.

4. A secretaria indicou o feito para fins de análise de afetação como representativo de controvérsia, informando que outro processo semelhante está pendente de apreciação junto à presidência da TNU. A questão controversa seria: *"Questão da fixação objetiva de prazo de tolerância da descontinuidade rural após o advento da Lei n. 11.718/2008. STJ, seguido pelas Turmas Recursais, dizem que o limite é de 120 dias. TNU estabeleceu em 12 meses".*

VOTO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PURA. VÍNCULO URBANO POSTERIOR A LEI Nº 11.718/08. PERÍODO SUPERIOR A 120 DIAS NO ANO CIVIL. DESCONTINUIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RUPTURA DO PERFIL DE TRABALHADOR RURAL. TEMPO DE ATIVIDADE RURAL (CARÊNCIA). INTERRUPTÃO. SOMATÓRIO DOS PERÍODOS DE ATIVIDADE CAMPESINA ANTERIOR E POSTERIOR AO VÍNCULO URBANO. (IM)POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TNU: 12 MESES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: SINALIZA 120 DIAS. CONTROVÉRSIA ATIVA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO A SER JULGADA DEFINIDA.

5. Na forma do art. 14, *caput* e §2º da Lei 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por turmas recursais ou regionais de diferentes regiões da Justiça Federal ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante da TNU ou do STJ. Essa divergência, para admissibilidade do PUIL, deve restar devidamente demonstrada, por meio do cotejo analítico entre as decisões, que comprove a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma (arts. 12, §1º e 14, I, III e V, do RI/TNU e súmula/TNU nº 43). Além disso, a análise do PUIL não pode demandar reexame de matéria de fato (art. 14, V, 'd' do RI e súmula 43, ambos da TNU). Por fim, registre-se que o papel da TNU é uniformizar teses jurídicas e não apreciar a justiça/correção, ou não, da decisão recorrida ou mesmo se embrenhar no conjunto probatório para rever as conclusões nele baseadas.

6. Eis, no que interessa, **o teor do acórdão recorrido**:

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. VÍNCULO URBANO. POSTERIOR A LEI Nº 11.718/08. PERÍODO SUPERIOR A 120 DIAS NO ANO CIVIL. INTERRUPTÃO DA CARÊNCIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou o pedido de aposentadoria por idade rural improcedente. Alega a autora que o fato de ter laborado por curto tempo no meio urbano não lhe retiraria a condição de preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício.

Pois bem. É necessário que o autor reúna a carência mínima de 180 meses (art. 25, II) e que trabalhe no momento imediatamente anterior ao requerimento do benefício (art. 39, I) para a obtenção da aposentadoria por idade rural.

Na hipótese dos autos, o Douto Magistrado singular julgou improcedente o pedido, apesar dos elementos materiais de prova, entendendo que a parte autora havia perdido a qualidade de segurado especial diante da existência de registros de vínculos laborais urbanos por período relevante, não fazendo, assim, jus ao benefício, verbis:

"A parte autora completou o requisito etário em 02/10/2019 (anexo 06), razão pela qual lhe é exigido um período de carência de 15 anos. Considerando tal marco a partir da data de entrada do requerimento, em 18/10/2019 (anexo 01), a concessão da aposentadoria por idade rural depende da constatação da atuação como trabalhador rural a partir de outubro/2004.

O ponto central, por conseguinte, é analisar se houve o efetivo trabalho rural, em regime de economia familiar ou em alguma das exceções legalmente permitidas, em tempo suficiente para configurar a carência.

Analisando-se o CNIS juntada aos autos do processo administrativo, verifica-se a presença de vínculo urbano da autora mantido com a pessoa jurídica W C N EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, no período da carência, especificamente entre 01/04/2008 a 03/03/2009, em período superior, portanto, ao limite de 120 dias por ano civil a que alude a Lei de Benefícios.

O § 9º, III, do art. 11 da Lei de Benefícios dispõe que “não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: [...]III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.” Por outro lado, o art. 39, I, da Lei nº 8.213/1991 prevê expressamente que os períodos de carência para o recebimento de uma aposentadoria por idade podem ser descontínuos. Ao interpretar esse dispositivo, o STJ assim decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da expressão legal “ainda que de forma descontínua”. 3. A partir do advento da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, mais gravosa e restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, mostrase mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado “período

de graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014)

No julgamento do processo 0501497-69.2019.4.05.8303 esta Turma decidiu que o entendimento do STJ, baseado no precedente acima transcrito, é o seguinte: se o labor formal, “após a Lei nº 11.718/08, superou o período de 120 dias no ano, o período anterior é remoto e não pode ser usado para carência. Para o labor campesino anterior a esta lei, aplica o prazo de 24 meses para considerar como remota”. Em tais situações, há uma interrupção da carência, com prazo a ser reiniciado do zero a partir do fim do vínculo formal remunerado, contrariamente ao que pretende o autor.

Naquela oportunidade fiquei inclusive vencido. Na ocasião argumentei que o fundamento do precedente quanto ao período posterior a 2008 foi apresentado como obiter dictum, já que o labor urbano superior a 24 meses no período anterior a 2008 foi suficiente para o julgamento da questão. Admiti ter encontrado outros precedentes no mesmo sentido relativos ao período anterior a 2008, mas nada quanto ao período posterior. Além disso, não me parece fazer sentido que autorizemos a concessão de benefício previdenciário para quem nunca contribuiu, negando o direito a quem exerceu predominantemente a mesma atividade, a despeito de ter contribuído de alguma forma com o sistema. É tratar o pior de forma melhor. De todo modo, o certo é que a posição da Turma foi formada naquela ocasião, não sendo do nosso conhecimento que haja nenhuma orientação superior em sentido contrário.

Desta forma, percebo que, considerando as peças acostadas, houve a perda da qualidade de segurado especial do autor, haja vista a existência de vínculo urbano superior a 120 dias após a Lei nº 11.718/08 (W C N EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 01/04/2008 a 03/03/2009 -anexo 4, fl. 1), conforme bem pontuou o magistrado singular.

Destarte, verifica-se que o julgado recorrido analisou perfeitamente a lide, sendo desnecessárias novas considerações além das já lançadas nestes autos, por força do art. 46, da Lei nº 9.099/95, norma de acordo com os princípios que regem os Juizados Especiais Federais.

[...]

Por este entender, voto pelo conhecimento do recurso para negar-lhe provimento.

7. Eis, no que interessa, **o teor de um dos paradigmas da TNU**, suficiente para análise da admissibilidade:

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA QUE DESCARACTERIZE O LABOR NO CAMPO. REGRA RÍGIDA DE 120 DIAS NO ART. 11, §9º, III, DA LEI 8.213/91 QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO SEGURADO DO QUE SE NÃO TIVESSE EXERCIDO ATIVIDADE ALGUMA, INCLUSIVE IGNORANDO MAIOR VANTAGEM EM FAVOR DA SEGURIDADE SOCIAL EM FUNÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO PRAZO DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO: 12 MESES. HIPÓTESE QUE SUPERA A PROPOSTA. RECURSO DO INSS PROVIDO. (...).

*Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de acórdão que concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural, **muito embora, no período de prova de equivalência da atividade à carência, entre 2003 e 2018, a parte autora "desenvolveu atividade urbana entre 01/02/2009 a 01/01/2011, período em que teve vínculo com o Município de Joaquim Nabuco por período superior ao limite legal de 120 dias no ano civil, conforme previsto no artigo 9º, §11, III, da Lei 8.213/91". Sobre o ponto, a Autarquia alinha as seguintes divergências com paradigmas do STJ:***

[...]

De fato, é possível ao magistrado analisar o caso concreto e aferir sobre a proporcionalidade e a razoabilidade do tempo que ultrapassar o previsto na lei de 120 dias para atividade urbana pelo segurado especial, muito embora a construção da jurisprudência no STJ tenha delimitado a questão com bastante rigor. Contudo, nenhum dos casos ali apreciados interpreta sobre prazos mais exíguos, próximos dos 120 dias assinalados no art. 11, §9º, III, da Lei 8.213/91. É preciso contextualizar essa circunstância com a pertinente observação do precedente da TNU citado, no sentido de que "não significa, contudo, que todo afastamento superior a 120 ao ano implique automaticamente a descaracterização da condição de segurado especial. Nesses casos, há que se perquirir se o afastamento representou ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo".

Compreendo, nesse ponto, que se o tempo da atividade urbana ultrapassar o período de manutenção da qualidade de segurado (12 meses para o obrigatório, enquadramento do segurado especial), a ruptura estará de fato configurada. Isso porque o trabalhador rural não pode ser mais prejudicado por ter exercido uma atividade urbana formal, com a qual contribuiu para a Previdência, do que se não tivesse exercido atividade alguma, ficando, portanto, sem contribuir e fomentar o sistema previdenciário, caso em que seria instaurada a contagem de manutenção da qualidade de segurado. Portanto, diante de condições concretas e bem definidas, **entendo que o exercício de atividade urbana por até 12 meses não representaria ruptura com o trabalho no campo, consistindo, na verdade, o exercício de uma rara oportunidade de obtenção de renda pelo trabalhador, ao qual não se pode simplesmente tolher o acesso e o direito social de anos de labor no campo.**

No caso, porém, o próprio acórdão definiu com clareza que a parte autora "desenvolveu atividade urbana entre 01/02/2009 a 01/01/2011, período em que teve vínculo com o Município de Joaquim Nabuco", lapso de quase dois anos, muito superior ao prazo de manutenção da qualidade de segurado (12 meses) se não tivesse exercido atividade alguma, o que de fato descaracteriza a continuidade do labor no campo.

Com efeito, segundo o acórdão impugnado, a parte autora acostou aos autos documentos que corroboram o reingresso na atividade rural em período posterior à atividade urbana, o que permite o reinício da contagem do tempo equivalente à carência, ou ainda a possibilidade de cômputo do tempo parcial para contagem futura em aposentadoria híbrida. Assim, revelou o aresto:

No caso em comento, verifica-se que a recorrente anexou os seguintes documentos como início de prova material (anexos 08 a 11): declaração de exercício de atividade rural, carteira de associada ao STR de Rio Formoso emitida em fevereiro de 2013, certidão do INCRA, espelho da unidade familiar, dentre outros.

Desta feita, creio que o recurso do INSS deva ser provido para afastar o tempo de atividade urbana exercido pela autora para fins de aposentadoria rural por idade pura, mas cumpre à Turma de origem verificar em adequação sobre eventual período posterior passível de averbação ou inclusive se houve continuidade do labor e preenchimento dos requisitos no curso do processo, já que a reafirmação da DER é possível, segundo o STJ, até o julgamento pelas instâncias ordinárias.

*Posto isso, voto por **DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS** nos termos antes propostos e determinar o retorno dos autos à origem para adequação. (...). **(PEDILEF 0505254-78.2018.4.05.8312, JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, TNU, Data do julgamento: 13/12/2019). (grifo nosso)***

8. Eis, no que interessa, **o paradigma do STJ invocado:**

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a atividade rural caracterizadora do direito ao benefício não deve, necessariamente, ser contínua e ininterrupta. Desse modo, o exercício de trabalho urbano intercalado ou concomitante ao labor campesino, por si só, não retira a condição de segurado especial do trabalhador rural. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 329930 PB 2013/0113964-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013)

9. **Divergência sobre questão de direito material devidamente demonstrada**, conforme exigido pela legislação de regência. O **acórdão recorrido** afirmou que se o labor urbano após a vigência da Lei 11.718/2008 superar 120 dias por ano, resta afastada a descontinuidade autorizada pelos arts. 39, I, 48, §2º e 143 da Lei 8.213/91, sendo o período anterior de labor rural remoto (ruptura da atividade rural) e não admissível para fins de "carência", em somatório com o período rural posterior ao labor urbano. Como diz o acórdão, nessa hipótese, *"há uma interrupção da carência, com prazo a ser reiniciado do zero a partir do fim do vínculo formal remunerado, contrariamente ao que pretende o autor"*. Já o **acórdão paradigma da TNU** autoriza o exercício de atividade urbana por até 12 meses (descontinuidade), sem ruptura da vocação/perfil rural e reflexos negativos na contagem do tempo de atividade rural necessário para a concessão da aposentadoria por idade rural pura (soma dos períodos anterior e posterior ao vínculo urbano).

10. Eis, ainda, o teor da súmula 46 da TNU: *"O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto"*.

11. O paradigma do STJ não autoriza o conhecimento do PUIL, por ausência de similitude fática e jurídica, mediante cotejo analítico dos julgados, uma vez que o acórdão não informa e o PUIL sequer esclarece se se trata de vínculo urbano anterior ou posterior à Lei 11.718/2008.

12. Demais requisitos de admissibilidade cumpridos. **PUIL conhecido.**

13. Esse o teor do **inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91**, palco da controvérsia:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: **(Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)**

[...]

§ 9º **Não é segurado especial** o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: **(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)**

[...]

~~III — exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou de defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 julho de 1991;~~ **(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)**

~~III - exercício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no [§ 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991](#);~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)~~

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no [§ 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991](#); **(Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)**

14. Eis, também, o disposto no **§13 do art. 12 da Lei 8.212/91**:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de: **(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).**

[...]

§ 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: **(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).**

[...]

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 deste artigo; **(Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)**

§ 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria: **(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).**

[...]

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 10 e no § 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no [art. 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991](#); **(Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)**

[...]

§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 10 e no § 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

15. Como se vê, a princípio, os comandos legais citados **irradiam os seguintes efeitos jurídicos:**

(i) autoriza que o segurado especial, **sem perder essa qualidade**, exerça atividade remunerada - urbana ou rural - por período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil;

(ii) **desde que recolha as contribuições respectivas dessa atividade remunerada** (de forma presumida ou real, conforme a legislação de regência e levando em conta a natureza da filiação), **esse período pode ser computado como de exercício de atividade rural (carência)** para fins de benefício rural, em especial a aposentadoria por idade rural pura;

(iii) **se a atividade urbana do segurado especial ultrapassar 120 dias no ano**, este **perderá a sua filiação originária**, se enquadrando na nova categoria pertinente de segurado obrigatório e **não podendo mais contar** o tempo urbano para fins de "carência" de benefício rural;

(iv) para recuperar a qualidade de segurado especial **deverá voltar a exercer, com exclusividade, a atividade rural**, na forma do art. 11, VI, da Lei 8.213/91, com as ressalvas dos §§ 8º e 9º do mesmo art. 11 da Lei 8.213/91.

16. A **específica questão controversa nestes autos**, e que se repete reiteradamente das lides previdenciárias, inclusive perante a TNU, **é saber se**, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo, conforme arts. 39, I, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91, o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de segurado especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para a aposentadoria por idade rural pura.

17. Não se pode dizer, a princípio, que uma simples leitura do inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91 traz uma resposta pronta e acabada para a controvérsia retro definida, no sentido positivo ou negativo, inclusive porque a interferência do vínculo urbano superior a 120 dias na contagem do tempo rural descontínuo - interrupção e exigência de nova contagem integral - não é um efeito jurídico explícito e expresso do citado dispositivo legal, conforme visto no item

15 retro. O efeito, explícito e expresso, refere-se à manutenção da qualidade de segurado e a contagem ou não período urbano para fins de benefício rural.

18. Desde a edição da súmula 46, em 2012, a TNU vem se debruçando sobre o tema, inclusive sobre a controvérsia específica desses autos, conforme se vê dos comentários do juiz Gláucio Ferreira Maciel, em obra coletiva editada pelo Conselho da Justiça Federal:

A Súmula 46 da TNU consolidou o entendimento já firmado pela jurisprudência de que a atividade urbana intercalada não impede a concessão de aposentadoria rural, não elidindo o seu exercício, por si só, a condição de segurado especial.

*O art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91 prevê a aposentadoria por idade para o segurado especial que completar 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, dispondo o § 2º que o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma **descontínua**, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício postulado. A descontinuidade do labor rural é ainda admitida no art. 143 desse mesmo diploma legal.*

Em 2008, a Lei n. 11.718 incluiu um § 3º, dispondo que o trabalhador rural que não atender o disposto no referido § 2º, mas que satisfaça essa condição (de trabalhador rural), se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, terá direito à aposentadoria por idade, porém aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher.

A lei deixou claro que, se se somar tempo urbano com rural para o segurado se aposentar por idade, sem que tenha completado a carência como trabalhador rural, usa-se a idade própria da aposentadoria por idade urbana. Trata-se da chamada aposentadoria rural híbrida. O novo texto legal também foi responsável por implementar o parâmetro do que se considera o exercício descontínuo da atividade rural, inserindo o inc. III no § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91, para considerá-lo até 120 dias corridos ou intercalados por ano civil.

O problema surge então quanto ao alcance da descontinuidade a que se referem os art. 48, § 2º e 143 da Lei n. 8.213/91, para fins de caracterização da aposentadoria por idade de segurado especial. Se existia dúvida antes de 2008 sobre o alcance da descontinuidade a que se refere o § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/91, chegando a se sufragar o entendimento de que seria o prazo máximo do período de graça – 36 meses –, a Lei n. 11.718/08, de caráter interpretativo, foi esclarecedora. E é, nesse ponto, que tem relevância e aplicação a Súmula 46 da TNU.

Afinal, existe uma baliza temporal determinante para aferição da descontinuidade do labor rural? E, se existente, qual o período, a rigor, tolerado, para a manutenção da qualidade de segurado especial?

Não há um critério absoluto para a aferição da descontinuidade da atividade campesina, cuja análise dependerá da especificidade de cada caso concreto, a ser apreciada pelo julgador. Nesse sentido, ainda que a Lei n. 11.718/08 tenha implementado período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, como parâmetro de tempo admitido à interrupção do labor rural, na realidade, para fins de concessão da chamada aposentadoria rural “pura”, a descontinuidade da atividade rural a ser considerada pela legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do rurícola com a lavoura, situação essa que, repita-se, deve ser analisada caso a caso, conforme as particularidades de cada região.

Assim, o parâmetro de 120 dias por ano, estabelecido pela Lei n. 11.718/08, deve ser tomado como um norte a guiar o julgador, não sendo, portanto, preceito único, por não ser razoável em todos os casos, sobretudo porque o ano civil é uma ficção jurídica sem guardar correspondência com a época de plantio. Em alguns lugares, dentro do mesmo estado federativo, a ausência regular de chuvas faz com que o trabalhador rural procure emprego nas cidades e permaneça registrado como urbano por mais de 120 dias, sob pena de prejudicar a subsistência de sua família.

Conquanto a interpretação mais consentânea com o sistema da aposentadoria rural seja a de exigir o cumprimento de toda a carência no trabalho campesino, no período anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento dos requisitos, não afasta a condição de segurado especial a intercalação do labor campesino com períodos curtos de trabalho não rural, não devendo ser exigido do rurícola cumprir nova carência ou mesmo um terço dela no meio campesino para ter direito ao benefício.

É de registrar-se, ainda, a não exigência de desempenho exclusivo do labor rural. Se o segurado atua no campo e na cidade e o trabalho no meio rural é o que efetivamente proporciona a subsistência da sua família, ou seja, a atividade profissional mais importante, não há razão para desqualificá-lo como segurado especial. Dessa forma, não há incompatibilidade alguma entre a aposentadoria rural “pura” e o exercício concomitante de atividade rural e urbana, desde que a primeira, é claro, represente a fonte de renda principal para o sustento do próprio segurado e de seu núcleo familiar. (Comentários às súmulas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais / Conselho da Justiça Federal, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais ; coordenador: Frederico Augusto Leopoldino Koehler ; [autores] Alcides Saldanha Lima ... [et al.]. – Brasília : Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016. ps. 237-41)

19. Em consulta ao repositório de jurisprudência da TNU, verificam-se dezenas de decisões recentes (inclusive de 12/2021) da presidência aplicando o decidido pelo colegiado no PEDILEF nº 0505254-78.2018.4.05.8312 (julgado em 12/2019), ou seja, que o prazo limite - na vigência da Lei 11.718/2008 - é de 12 meses e não de 120 dias. Destaco, à título de exemplo:

[...]

Dos limites e dos efeitos da descontinuidade da atividade rural.

O STJ firmou a diretriz de que a descontinuidade da atividade rural no período anterior ao advento da Medida Provisória n.º 410, de 28 de dezembro de 2007, convertida na Lei n.º 11.718/2008, de 23 de junho de 2008, não implica perda automática da qualidade de segurado(a), devendo ser observado o disposto no art. 15 da Lei 8.213/91, ressalvada a hipótese referida no seu § 2º, que não se aplica, conforme se segue:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRABALHADOR RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 15, § 1º, DA LEI N. 8.213/1991. OMISSÃO. QUESTÃO NOVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. (EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.939 - CE [2012/0248037-2]. Julgamento realizado em 05 de fevereiro de 2015)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE CARÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. EXCEÇÃO DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 10.666/2003. INAPLICABILIDADE.(...) 4. Não socorre à agravante a pretensão de estender o período de graça ao limite de 36 (trinta e seis) meses, porquanto o § 2º art. 15 da Lei de Benefícios acresce mais doze meses de manutenção da qualidade de segurado tão somente ao trabalhador que comprova a situação de desemprego por meio de "registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social", situação inaplicável aos rurícolas sem vínculos trabalhistas. (...) (AgInt no REsp 1572229/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 24/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. PERÍODO. PRAZO DE CARÊNCIA. SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.354.939/CE, decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum motivo, deixa de exercer a atividade contributiva por até 24 (vinte e quatro) meses, o denominado "período de graça". 2. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1063248/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. LAPSO ANTERIOR À LEI N.º 11.718/2008. QUALIDADE DE SEGURADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 15 DA LEI N.º 8.213/91. FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, PERDE A QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL AQUELE QUE, EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.718/2008, INTERROMPE A ATIVIDADE RURAL POR PERÍODO SUPERIOR AO DA GRAÇA, PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI N.º 8.213/91. INCIDENTE PROVIDO. (TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0503739-98.2019.4.05.8303/PE. Relator: Juiz Federal Jairo Gilberto Schafer. Sessão Ordinária de 20.11.2020. Data do Trânsito em julgado: 28.01.2021)

Ao examinar dissídio semelhante, a TNU fixou que a interrupção da atividade campesina por até 12 (doze) meses no período posterior à vigência da Medida Provisória n.º 410, de 28 de dezembro de 2007, convertida na Lei n.º 11.718/2008, de 23 de junho de 2008, não implica perda automática da qualidade de segurado especial, a despeito do entendimento rigoroso do STJ, pela aplicabilidade literal da regra dos 120 (cento e vinte) dias no ano civil, prevista no art. 11, § 9º da Lei 8.213/91 (AgRg no AREsp 203647/PB (DJe de 19/08/2016 e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 811512/RS (DJe de 12/08/2016)).

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA QUE DESCARACTERIZE O LABOR NO CAMPO. REGRA RÍGIDA DE 120 DIAS NO ART. 11, §9º, III, DA LEI 8.213/91 QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO SEGURADO DO QUE SE NÃO TIVESSE EXERCIDO ATIVIDADE ALGUMA, INCLUSIVE IGNORANDO MAIOR VANTAGEM EM FAVOR DA SEGURIDADE SOCIAL EM FUNÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO PRAZO DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO: 12 MESES. HIPÓTESE QUE SUPERA A PROPOSTA. RECURSO DO INSS PROVIDO. (PEDILEF -Turma - 0505254-78.2018.4.05.8312. Relator: Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes. Data do julgamento: 12/12/2019. Data do trânsito em julgado: 12.02.2020)

Diz a Súmula 54/TNU: ("Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima").

Discorre o Tema 145/TNU: ("Para a obtenção de aposentadoria por idade rural, é indispensável o exercício e a demonstração da atividade campesina correspondente à carência no período imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou ao requerimento administrativo").

Dilucida o PEDILEF 05135076320104058400 (Relator: Juiz Federal Paulo Ernane Moreira Barros. DOU de 10/01/2014. Págs.121/134).

(...) O STJ e a TNU têm posição firmada no sentido de que a descontinuidade do labor rural não descaracteriza a condição de segurado especial. Por outro lado, referidas Cortes não admitem que se some os tempos anteriores e posteriores à interrupção da atividade rural para efeito de cumprimento de carência, devendo tal requisito ser atendido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima (TNU, Súmula 54), o que não se observa no caso em exame.

O exame revela que as conclusões da origem estão em sintonia com o posicionamento visto.

Por conseguinte, incide a Questão de Ordem 13/TNU: ("Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido").

Incide, igualmente, aplica-se a Questão de Ordem 24/TNU: ("Não se conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão que se encontra no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça, externada em sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos, representativos de controvérsia").

*Ante o exposto, **inadmito o pedido de uniformização**, com fundamento no art. 15, V, do RITNU.*

PUIL 5003955-03.2018.4.04.7104/RS (19/10/2020)

*Nesse aspecto, a TNU já **firmou a compreensão de ser vedada a descontinuidade do labor rural superior a 12 (doze) meses, sob pena de ruptura da vocação ou do perfil de trabalhador rurícola, perda da qualidade de segurado especial e proibição de que o tempo remoto de atividade rural, aquele situado antes da referida descontinuidade, seja somado com o tempo de atividade rural recente, sendo certo que após o retorno ao campo, deverá ser reiniciada a contagem completa do tempo necessário da atividade rural prevista na legislação**, ressalvada a possibilidade do cômputo de ambos os períodos para fins de concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, desde que cumprido o requisito etário diferenciado e observada a tese firmada no Tema 1007/STJ (REsp n. 1674221/SP e REsp n. 1788404/PR), sob revisão.*

Nesse sentido, confira-se o entendimento da TNU:

[...]

(PEDILEF -Turma - 0505254-78.2018.4.05.8312. Relator: Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes. Data do julgamento: 12/12/2019)

20. Registro, também, que as próprias decisões monocráticas transcritas **ressalvam** que o citado prazo de 12 meses está em contradição com a jurisprudência do STJ, que adoraria o de 120 dias:

*Ao examinar dissídio semelhante, a TNU fixou que a interrupção da atividade campesina por até 12 (doze) meses no período posterior à vigência da Medida Provisória n.º 410, de 28 de dezembro de 2007, convertida na Lei n.º 11.718/2008, de 23 de junho de 2008, não implica perda automática da qualidade de segurado especial, **a despeito do entendimento rigoroso do STJ, pela aplicabilidade literal da regra dos 120 (cento e vinte) dias no ano civil, prevista no art. 11, § 9º da Lei 8.213/91** (AgRg no AREsp 203647/PB (DJe de 19/08/2016 e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 811512/RS (DJe de 12/08/2016).*

21. Como se vê, a TNU **tem posição dominante e reiterada** sobre a controvérsia específica desses autos, embora nenhum dos seus julgados afirme tese ou traga ementa com registro claro e expresso nesse sentido, **o que, talvez**, esteja a contribuir para a disseminação de decisões conflitantes nas turmas recursais e manejo de pedidos de uniformização.

22. Já sobre a posição do STJ, tenho sérias dúvidas se está correta a interpretação constante das decisões da TNU, no sentido de que o prazo de 120 dias, no período posterior à Lei 11.718/2008, também se aplica à controvérsia específica do presente PUIL, ou seja, **ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei.**

23. Digo isso porque, em consulta ao sítio da Corte no dia 26/01/2022, para confecção deste voto, **não localizei** precedente com similitude fática e jurídica perfeita à controvérsia acima definida.

24. Os dois precedentes citados nas decisões monocráticas da TNU não se encaixam. O primeiro (**AgRg no AREsp 203647/PB**), embora invoque na ementa o inciso III do §9º do art. 11 da Lei 8.213/91 e o prazo de 120 dias, refere-se - conforme consulta ao voto - a período urbano de 12 anos, anterior à Lei 11.718/2008. Além disso, **não trata, expressamente**, da possibilidade de somatório dos tempos rurais anterior e posterior ao vínculo urbano. Transcrevo a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO.

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CARÊNCIA NO LABOR RURAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que o exercício de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurado especial, que poderá fazer jus à aposentadoria por idade rural se demonstrar exercer a atividade rural, ainda que descontínua, nos moldes definidos no art. 143 da Lei n. 8.213/1991. 3. De acordo com o art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991, é possível o exercício de atividade remunerada pelo segurado especial em período de entressafra ou defeso não superior a 120 (cento e vinte) dias. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido consignou que o próprio autor reconheceu ter morado fora do campo por doze anos, exercendo atividade administrativa em órgão público, circunstância que descaracteriza sua qualidade de rurícola. 5. Ante a falta de comprovação do cumprimento da carência no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria rural, após o retorno do autor ao campo, não há como modificar o julgado hostilizado sem esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.

25. Já o segundo - **EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 811512/RS** - padece do mesmo vício, porque se refere a **período urbano entre 1999 a 2003, totalizando 04 anos e 07 meses**, e defende a que "não é possível computar o tempo urbano para se aposentar como rural", não tratando da questão do somatório de tempos rurais anterior e posterior ao urbano. Transcrevo a ementa e trecho do voto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A irrisignação da parte recorrente, ora embargante, consiste no fato de que os períodos de atividade urbana, em que verteu contribuições previdenciárias na qualidade de segurada empregada, não impossibilitam seu cômputo na carência do benefício aposentadoria por idade rural. Assim, mostram-se preenchidos os requisitos do artigo 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991. 2. Para fins de aposentadoria por idade rural, em que se preenche carência com atividade rural, a condição de segurada especial somente fica mantida nos períodos de entressafra e em um intervalo não superior a 120 dias. 3. Para a hipótese de trabalhador rural que possui também tempo de trabalho urbano, como no caso, afirma-se não ser possível computar o tempo urbano para aposentar-se por idade rural. Caso o trabalhador rural não alcance o tempo mínimo de atividade rural para fins de aposentadoria, poderá se aposentar por idade híbrida, conforme decidido, e. g., no Recurso Especial 1.367.479/RS. 4. Embargos de declaração rejeitados

Voto do relator:

*A embargante sustenta nos presentes embargos de declaração que a premissa fixada para o recurso especial não condiz com o sustentado, pois não se trata de qualidade ou condição de segurada especial, **mas de conceituação jurídica das expressões descontinuidade e comprovação de carência**, nos termos dos artigos 48, § 2º e 39, I, da Lei 8.213/1991. Vejamos.*

A irresignação da parte recorrente, ora embargante, consiste no fato de que os períodos de atividade urbana, em que verteu contribuições previdenciárias na qualidade de segurada empregada, não impossibilitam seu cômputo na carência do benefício aposentadoria por idade rural. Assim, mostram-se preenchidos os requisitos do artigo 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991.

*Quanto ao ponto, esclareceu o Tribunal a quo que o trabalho urbano da segurada, ora embargante, **totaliza 4 ano, 7 meses e 8 dias, dentro do período de carência a ser considerado, vale dizer, período compreendido entre 14/2/1996 a 14/2/2011.***

*Nesses termos fixados pelo Tribunal a quo, impõe-se reforçar que para fins de aposentadoria por idade rural, em que se preenche carência com atividade rural, a condição de segurada especial **somente fica mantida nos períodos de entressafra e em um intervalo não superior a 120 dias.***

Como se sabe, a carência do segurado especial, é contada somente com base no tempo de atividade rural, regra prevista no artigo 143 válida somente durante quinze anos.

A Lei 11.718/2008 trouxe regra de transição: de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, terão de comprovar contribuições, mas somente uma a cada três meses; de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, terão os segurados especiais de comprovar somente uma contribuição a cada dois meses. Após 2020, aplica-se a regra geral de custeio, terão de comprovar todas as 12 contribuições mensais a cada ano.

Para a hipótese de trabalhador rural que possui também tempo de trabalho urbano, como no caso, afirma-se não ser possível computar o tempo urbano para aposentar-se por idade rural.

Caso o trabalhador rural não alcance o tempo mínimo de atividade rural para fins de aposentadoria, poderá se aposentar por idade híbrida, conforme decidido, e. g., no Recurso Especial 1.367.479/RS.

26. Confesso que o julgado do STJ mais compatível com o controvérsia em discussão nesse PUIL é o que segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA.

TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada pela legislação previdenciária.
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

27. Acontece que, conforme consta do voto do relator, o período urbano é superior a 24 meses e anterior à Lei 8.213/91:

[...]

A agravante alega que a decisão do TRF da 4ª Região não viola o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, pois houve a comprovação do exercício da atividade rural no período de 1974 a 1984 e, antes do preenchimento do requisito etário e do requerimento administrativo, de 2006 a 2013.

[...]

A decisão impugnada, ao decidir pela descaracterização da atividade rurícola, pautou-se nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 370-371):

De início, esclareço que, em relação à descaracterização do labor em regime de economia familiar em razão de vínculo de trabalho urbano, o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, ao estabelecer que o tempo de labor rural seria computado, "ainda que de forma descontínua", afasta o entendimento de que esse tempo deveria ser ininterrupto, sem definir, entretanto, qualquer limite temporal para as possíveis interrupções, lacuna normativa que somente foi preenchida por ocasião da alteração promovida pela Lei n. 11.708/2008.

Diante dessa lacuna na lei, esta Corte Superior considerou adequado o uso, por meio da analogia, do prazo previsto para o período de graça.

[...]

No presente caso, o Tribunal a quo decidiu que (e-STJ, fl. 321):

Em relação à vinculação urbana da parte demandante, sinale-se que esta diz respeito a curtos períodos de tempo, 07/04/1984 a 30/05/1984 e 01/12/1984 a 05/12/1986, não descaracterizando a sua qualidade de segurada especial, mesmo porque, no caso, pode ser admitida a

descontinuidade. Sinala-se que o exercício esporádico de atividade urbana não é capaz de infirmar toda uma vida dedicada às lides rurais, quando realizado com o propósito de melhorar a qualidade de vida do segurado e de sua família nos intervalos do ciclo produtivo. Geralmente o desempenho de atividade diversa da agricultura se mostra necessário para complementar a renda familiar em períodos de entressafra ou mesmo quando há quebra de safra, devido à seca prolongada ou chuva em excesso na época da colheita. Ademais, o próprio INSS reconheceu o desempenho de atividade rurícola pela autora, homologando o tempo de serviço rural de 01/01/2009 a 13/10/2013 (evento9, OUT5, fl.07).

No entanto, considerando que a interrupção do labor rural se deu por mais de 24 meses em período anterior à Lei n. 11.718/2008, entendendo como descaracterizada a atividade rurícola.

[...]

No caso, constata-se que as razões do recurso no sentido de reforma da decisão limitam-se a afirmar a possibilidade de computar períodos intercalados de atividades urbana ou rural, inclusive com perda da qualidade de segurado.

*Ocorre que, conforme jurisprudência desta Corte Superior, **houve a descaracterização da atividade rural, com a perda da qualidade de segurado especial, devido à interrupção de período laboral em lapso temporal superior ao assinalado pela legislação previdenciária.** Nesse sentido:*

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da expressão legal "ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, mais gravosa e restritiva de direito, é

inaplicável quando o exercício da atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, mostra-se mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.354.939/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A irresignação da parte recorrente, ora embargante, consiste no fato de que os períodos de atividade urbana, em que verteu contribuições previdenciárias na qualidade de segurada empregada, não impossibilitam seu cômputo na carência do benefício aposentadoria por idade rural. Assim, mostram-se preenchidos os requisitos do artigo 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991. 2. Para fins de aposentadoria por idade rural, em que se preenche carência com atividade rural, a condição de segurada especial somente fica mantida nos períodos de entressafra e em um intervalo não superior a 120 dias. 3. Para a hipótese de trabalhador rural que possui também tempo de trabalho urbano, como no caso, afirma-se não ser possível computar o tempo urbano para aposentar-se por idade rural. Caso o trabalhador rural não alcance o tempo mínimo de atividade rural para fins de aposentadoria, poderá se aposentar por idade híbrida, conforme decidido, e. g., no Recurso Especial 1.367.479/RS. 4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 811.512/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 12/8/2016)

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NO LABOR RURAL. PROVA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que o exercício de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurada especial, que poderá fazer jus à aposentadoria por idade rural se demonstrar exercer a atividade rural, ainda que descontínua, nos moldes definidos no art. 143 da Lei n. 8.213/1991. 2. De acordo com o art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991, é possível o exercício de atividade remunerada pelo segurado especial em período de entressafra ou defeso não superior a 120

(cento e vinte) dias. 3. No caso, o Tribunal de origem considerou insubsistente a prova oral colhida em juízo para a comprovação de parte da carência, inexistindo, portanto, a alegada harmonia dos testemunhos com o acervo documental, de modo que a inversão do julgado demandaria o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 389.443/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 9/12/2016)

Ademais, quando se requereu o benefício, no ano de 2013, **a segurada não contava com os 180 meses de labor rural no período imediatamente anterior**, conforme orientação firmada por este Superior Tribunal, em recurso repetitivo. Veja-se a ementa daquele julgado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

28. Como se vê, a parte autora queria somar os seguintes períodos de atividade rural: **1974 a 1984 e 2006 a 2013**. No entanto, para o STJ, os vínculos urbanos de **07/04/1984 a 30/05/1984 e 01/12/1984 a 05/12/1986** implicaram ruptura da atividade campensina e impediram o somatório, exigindo tempo de atividade rural integral após a retomada das atividades rurais.

29. Em resumo, embora exista uma sinalização por parte do STJ acerca do prazo de 120 dias, não existe, smj., "*entendimento rigoroso do STJ pela*

aplicabilidade literal da regra dos 120 (cento e vinte) dias no ano civil, prevista no art. 11, § 9º da Lei 8.213/91".

30. No caso dos autos, o vínculo urbano é **posterior à Lei 11.718/2008 e durou 11 meses e 27 dias**, sendo inferior aos 12 meses fixados no paradigma da TNU e superior aos 120 dias "sinalizados" pelo STJ.

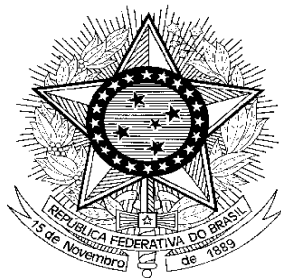
31. **A controvérsia de direito material estabelecida é relevante e alcança significativo número de processos**, a justificar a sua afetação como recurso representativo de controvérsia, na forma do art. 16 do RI/TNU, **ainda que seja para reafirmar a jurisprudência da TNU, tornando mais clara, direta e fácil a sua compreensão e aplicação.**

32. A questão a ser submetida a julgamento será: *"saber se, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo, conforme arts. 39, I, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91, o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de segurado especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para a aposentadoria por idade rural pura.*

33. Em face do exposto, **voto por CONHECER e AFETAR o PUIL como representativo de controvérsia**, para definição da questão de direito material definida no item 32 retro, **determinando que a secretaria adote todas as providências cabíveis previstas no art. 16 do RI/TNU.**

IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR

Juiz Relator



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO-VISTA

Pedi vista para verificar eventual implicação entre o presente caso e aquele de minha relatoria levado a julgamento na última sessão virtual, no mês de fevereiro, também sobre aposentadoria por idade rural.

Trata-se do PUIL 5005299-61.2019.404.7111, referente a segurada que, dentro do período de carência da aposentadoria por idade rural, ficou afastada do trabalho rural entre os anos 2000 e 2005, época anterior à entrada em vigor da Lei 11.718/2009.

A TNU adotou a interpretação dada pelo STJ, no sentido de que a Lei 11.718/2008, que limitou em 120 dias a cada ano civil a possibilidade de afastamento da atividade rural para o segurado especial, não pode ser aplicada retroativamente:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. BENEFÍCIO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATIVIDADE RURAL. DESCONTINUIDADE. LEI 11.718/2008. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A turma recursal reconheceu o direito da autora ao benefício de aposentadoria por idade rural. Julgou que a interrupção de trabalho rural de 31/07/2000 a 26/06/2005, dentro do período de carência, não descaracterizou a condição de segurada especial.

2. O STJ tem entendido que, antes da Lei 11.718/2008, aplica-se o período de graça de 24 meses como limite para o afastamento da atividade rural sem a descaracterização da qualidade de segurado especial.

3. O acórdão recorrido diverge dessa interpretação, razão pela qual o incidente deve ser conhecido e provido, a fim de que o julgamento seja adequado à jurisprudência dominante do STJ.

No presente caso, a situação é diferente, porque, conforme consta do voto do relator, *o vínculo urbano é posterior à Lei 11.718/2008.*

Dessa maneira, não se cuida da mesma controvérsia julgada no PUIL 5005299-61.2019.404.7111. Com isso, acompanho o voto do relator, pela afetação do recurso como representativo.

Ante o exposto, voto por afetar o PUIL como representativo de controvérsia.

LUCIANE MÉRLIN CLÈVE KRAVETZ

Juíza Federal